

1513737-25.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: JULIA GONÇALVES CARDOSO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2159505/2022 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 25515697 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO CALIXTO RODRIGUES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513737-25.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513737-25.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2159505/2022 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 25515697 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO CALIXTO RODRIGUES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIA GONÇALVES CARDOSO

BRUNO CALIXTO RODRIGUES DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, II e 2º-A, I, do Código Penal, porque no dia 11 de junho de 2022, por volta das 15 horas, na Rua Doutor José Pereira Gomes, defronte ao numeral 1000, nesta cidade e comarca, subtraiu para si,

em concurso com outros dois indivíduos não identificados, e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o aparelho celular da marca Motorola, pertencente à Karina Araújo Varelo de Oliveira.

Apurou-se que, quando avistaram a vítima estacionar o seu veículo Peugeot – placas ETQ 7I60 no local dos fatos, o réu e seus dois comparsas não identificados ajustaram a prática do crime de roubo. Assim, eles abordaram a vítima quando ela desembarcou do automóvel, anunciando o assalto.

A seguir, com emprego de grave ameaça, exercida através do uso de arma de fogo, subtraíram o aparelho celular da vítima e exigiram que ela entregasse o veículo Peugeot, no qual ainda se encontravam seus filhos menores. A vítima, temendo por seus filhos, começou a gritar por socorro, fato que chamou a atenção de populares que prontamente vieram em seu auxílio, logrando deter o réu e impedir a subtração do automóvel. No entanto, os comparsas do acusado conseguiram se evadir na posse do aparelho celular da vítima. A Polícia Militar foi acionada e conduziu BRUNO ao Distrito Policial, local no qual ele confessou a subtração do bem da vítima, mas negou o uso de arma de fogo (fls. 07). Diante disso, foi preso em flagrante. Recebida a denúncia (fls. 71), o réu foi citado e apresentou Resposta a acusação, designando-se audiência na qual ouvidas vítima e testemunhas e realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia, afastada, contudo, a majorante da arma de fogo. A Defensoria postulou pela absolvição e desenvolveu teses subsidiárias.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade e autoria do roubo são comprovadas pela prova testemunhal colhida. Na fase policial (fls. 07) o réu confessou o roubo, indicando que ele e seus comparsas abordaram a vítima, mas não conseguiram levar o automóvel, negando o emprego de arma. Judicialmente, o réu, que ostentava a placa de número 2 durante o reconhecimento, confessou a prática delituosa; disse que ele e dois comparsas avistaram a vítima; que a abordaram com a mão dentro da blusa, dizendo que estavam armados; que pegou a chave do carro, foi até o veículo, avistou as crianças, devolveu a chave e saiu correndo; que, um quarteirão acima, o marido dela o atropelou com mais 4 pessoas dentro do veículo; que o espancaram; que, após ser pego, o levaram até o local dos fatos; que voltaram a espancá-lo; que o marido da vítima entrou em casa e voltou com um facão; que deu um golpe de facão nele e o colocou dentro do carro; que, após, os policiais chegaram; que, de lá, foram direto para a casa dele; que reviraram toda a sua casa, mas não encontraram nada; que, então, o levaram para o hospital e depois para a Delegacia; que a vítima o reconheceu; que a facada recebida foi na barriga; que não estavam usando arma; que em momento algum tentaram levar o veículo; que a intenção era roubar apenas o celular; que não sentaram no veículo; que não entraram no veículo; que em momento algum disseram que os filhos da vítima iriam junto com eles; que quem pegou o celular foi um dos seus comparsas; que passou por atendimento médico; que ainda está com hematomas e inflamações.

Os detalhes do ocorrido trazidos pela vítima, contudo, divergem da versão do réu e trazem um panorama mais gravoso do ocorrido.

Realmente, a ofendida narrou, em juízo, que estava com sobrinha (14 anos), filha mais velha (8 anos), filho do meio (5 anos) e filho mais novo (3 anos); que a sobrinha viu o que estava acontecendo; que, ao se aproximar do carro, notou que seria abordada, mas entrou no carro na tentativa de travar as portas; que eram 3 indivíduos que a abordaram; que o indivíduo que a abordou falou “perdeu perdeu”; que ela não reagiu, só pediu para retirar os filhos; que o indivíduo disse que os filhos iriam junto com ele; que ela adentrou no carro e conseguiu apertar o botão que abria as portas do carro; que os filhos dela gritavam desesperados; que então os filhos pularam no colo dela; que ela jogou os filhos na rua para que não fossem levados; que a sobrinha saiu do carro e foi até a empresa - próxima do local do crime, para chamar o seu marido; que viu volume no indivíduo que a abordou; que não viu nenhuma arma no indivíduo que a abordou; que só reagiu após o indivíduo dizer

que os filhos dela não saíam do carro; que entrou através do vidro do motorista do carro, esticando o braço para apertar o botão na tentativa de abrir as portas; que o seu celular ficou dentro do carro; que atiraram a bolsa dela do carro; que começou a gritar “socorro, os meus filhos”; que, ao conseguir retirar seus filhos, o indivíduo a puxou e a jogou no banco do motorista; que bateu a cabeça, caindo no chão; que ficou com marcas roxas; que os indivíduos fugiram; que muitas pessoas já tinham se aproximado; que um dos indivíduos foi atropelado; que os seus funcionários foram atrás deles; que o indivíduo que a abordou não era o Bruno; que reconheceu um dos indivíduos; que este indivíduo confessou a prática delituosa; que não recuperou o aparelho celular; que foi o Bruno que pegou o seu celular; que a filha dela mais velha tem síndrome, que não pode ficar nervosa, porque ela tem pressão alta, diabetes, problema no coração, entre outros; que a filha dela ficou muito nervosa; que a filha dela chorou muito; que, após o incidente, o filho dela do meio, ao brincar dentro de casa, passou a brincar de polícia e ladrão; que o filho mais novo não fala, em razão da síndrome que o acomete, mas fala “wiu wiu, polícia pegou ladrão? fez pow pow nele?”; que ela tem sentido muito medo de ficar sozinha; que sente desespero ao entrar no carro; que sente desespero ao ouvir determinados sons; que desenvolveu medo para dirigir; que apenas voltou a dirigir há pouco tempo; que em momento algum os indivíduos demonstraram respeito ou empatia pelos filhos dela; que o indivíduo tentou acelerar o veículo com os filhos dela dentro do carro; que não conseguiu acelerar, porque o veículo estava com defeito; que viu volume embaixo da roupa de um deles; que, dentro do carro, o indivíduo fazia o mesmo volume enquanto ela tentava alcançar o botão para abrir as portas do carro; que, ao saírem do veículo, as pessoas disseram que ele realmente estava armado; que, posteriormente, o indivíduo assumiu que estavam armados; que 4 ou 5 pessoas confirmaram que eles estavam armados; que, quando ela caiu no chão, a população foi para cima dos indivíduos e um dos indivíduos foi pego, mas ela não viu; que não viu o Bruno passar o celular para ninguém, mas que tem certeza que foi ele quem pegou o celular; que o Bruno foi pego próximo de onde ela foi abordada; que foi outro indivíduo que disse que levaria as crianças; que os três indivíduos entraram dentro do carro enquanto as crianças estavam dentro do carro também; que o Bruno estava no banco do passageiro; que jogaram a sua bolsa na esquina; que quando conseguiu tirar seus filhos, um dos indivíduos a jogou no banco do motorista, mas ela caiu e bateu a cabeça na porta do carro; que o indivíduo fez isso, porque o carro não estava arrancando; que, como o seu carro não arrancava, os três indivíduos desistiram do roubo e fugiram a pé; que um dos três indivíduos, Bruno, foi detido; que reconhece a pessoa com a placa de número 2.

André Rodrigues De Melo Pereira, policial militar, também ouvido judicial, descreveu que estavam patrulhando e se depararam com tumulto; que, ao se aproximarem, os cidadãos estavam apontando para o meio do tumulto, dizendo que havia ocorrido um roubo e um indivíduo havia sido detido; que, ao se aproximar, notaram que Bruno havia sido detido e linchado; que tomaram ele da multidão para que não continuasse sendo linchado; que a vítima contou que estava com o veículo parado próximo à sua empresa, quando três indivíduos tentaram roubar seu veículo e seus pertences; que os indivíduos não deixaram ela retirar seus filhos do carro e por isso ela começou a gritar por socorro; que a agrediram e depois fugiram; que, após ouvir o relato, levaram Bruno para que fosse tratado; que, em todo tempo, a vítima teve certeza que Bruno era um dos indivíduos que tentaram roubar seu veículo; que Bruno foi detido em frente ao veículo; que o indivíduo armado conseguiu fugir; que nenhuma arma foi encontrada com Bruno; que a vítima disse que tinha visto a arma; que o celular dela não foi encontrado.

Também ouvido sob o crivo do contraditório, Elton de Azevedo Macedo, policial militar, contou que foram informados via COPOM que um indivíduo tinha sido detido após prática de roubo; que ao se aproximarem, notaram tumulto; que Bruno já havia sido detido; que foram informados que Bruno e outros dois indivíduos tentaram roubar o veículo, mas não conseguiram, porque a vítima gritou pedindo socorro, obtendo ajuda dos populares; que, conforme foi informado pela vítima, um dos indivíduos portava arma de fogo.

Desta forma, a prova acusatória é mais do que suficiente para embasar a condenação

pelo roubo descrito na exordial. Ora, a vítima narrou com segurança a abordagem e grave ameaça exarada, relatando com segurança a dinâmica criminosa. Sobre o valor deste meio de prova, assim se manifesta a jurisprudência:

"ROUBO - PALAVRA DA VÍTIMA - Relevância: Em crimes patrimoniais, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de grande valor probante quando não dissociada dos demais elementos de convicção e, desde que não haja indícios de falsa inculpação. No presente caso, em que a vítima narrou a agressão sofrida pelos agentes, sem indicação de que os acusou falsamente, e havendo prova material da conduta, mostrou-se correta a condenação. Recurso não provido. (TJ-SP - -.....: 26057120048260294 SP, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 18/11/2010, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2010)".

A causa de aumento relativa ao emprego de arma, como bem ponderou a acusação, deve ser afastada, uma vez que a própria vítima não viu o armamento, mas apenas um volume por baixo da blusa de um dos assaltantes, e apenas ouviu populares comentarem, nos dias seguintes, que eles, de fato, estariam de posse de uma arma. Por outro lado, devidamente comprovado o concurso de agentes, sendo narrada e confessada a coautoria com dois agentes ainda não identificados.

O roubo restou consumado, nos termos da Súmula 582, do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada".

3- Passo à dosagem das penas.

Na primeira fase, verifico que a culpabilidade extrapolou a normal esperada para a espécie: a vítima se encontrava acompanhada de quatro menores de idade, sendo três crianças, e os assaltantes ameaçaram levá-los consigo, inclusive tentaram dar partida com o carro com os menores em seu interior, só não conseguindo por problemas do próprio veículo, possibilitando com que a ofendida conseguisse impor seu próprio corpo para dentro do automóvel, a fim de apertar o botão que liberava a porta para a saída de seus filhos e sobrinha. A ofendida, ademais, narrou consequências do crime que se diferenciam do comum, eis que tanto ela, quanto os menores, ficaram especialmente traumatizados com o ocorrido, apontando que os fatos são corriqueiramente mencionados pelas crianças.

Assim, majoro a pena em 1/3, chegando em 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, considerando os critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal.

Diante da reincidência comprovada (vide certidão de fls. 47), compensada, contudo, com a confissão, em segunda fase mantenho a pena no mesmo patamar.

Comprovada a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, majoro as penas em 1/3, chegando-se ao montante de 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e pagamento de 17 dias-multa.

O regime inicial será o fechado, diante da reincidência e montante aplicado.

Impossível a conversão em restritiva, seja pelo montante, seja pela violência, ou ainda pela reincidência do réu.

Não poderá recorrer em liberdade, justificando-se a custódia cautelar como garantia da ordem pública, abalada por sua reiteração criminosa. Recomende-se na prisão em que se encontra.

Em face ao exposto julgo procedente a ação penal para condenar BRUNO CALIXTO RODRIGUES DA SILVA, já qualificado nos autos, às penas de 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 17 dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.

P.R.I.C.

JULIA GONÇALVES CARDOSO
JUÍZA DE DIREITO

São Paulo, 15 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA